Policie

ombudsman veřejný ochránce práv | dětský ombudsman ochránce práv dětí

Vysvětlíme, kdy může ombudsman prověřit postup Policie České republiky nebo obecní (městské) policie. Popíšeme, jak postupovat, než se obrátíte na ombudsmana. Dozvíte se také, co dělat, když Vám ombudsman nemůže pomoci.

Letáky ombudsmana najdete na ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací.

Kdy ombudsman **nemůže** prověřit postup Policie České republiky?

Pokud policie jedná jako **orgán činný v trestním řízení**. Například:

- vyhodnocuje trestní oznámení
- zahájí (nezahájí) trestní řízení
- provede osobní a domovní prohlídku
- zajistí věci a peníze
- odposlouchává telekomunikační provoz
- činí související úkony (nahlížení do spisu, poučení svědků a účastníků řízení)

Co mohu dělat, když nesouhlasím s postupem policie v trestním řízení?

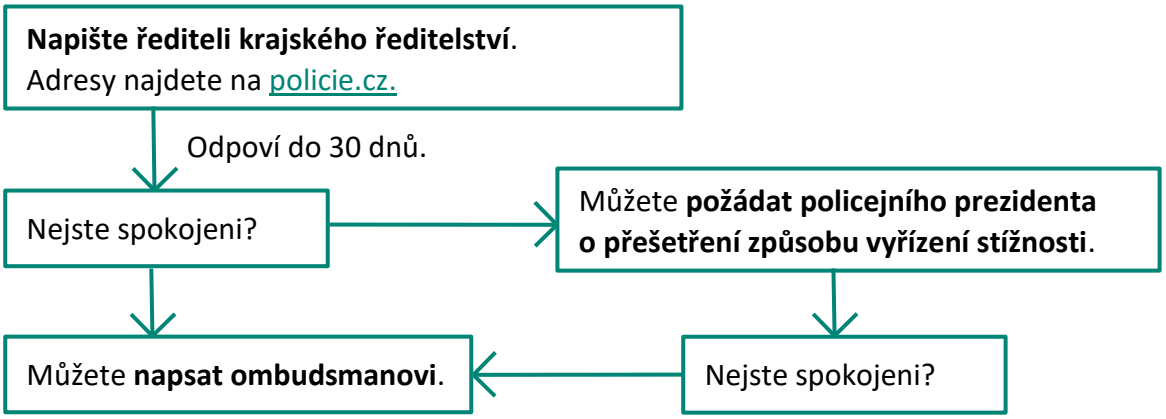
Obraťte se na **státní zastupitelství**. Adresy najdete na verejnazaloba.cz.

Kdy ombudsman **může** prověřit postup Policie České republiky?

Pokud nejde o trestní řízení. Například:

- nevhodné chování policistů
- nedůvodný nebo nepřiměřený zákrok
- použití donucovacích prostředků
- projednávání přestupků
- postup vůči účastníkům shromáždění
- domácí násilí (více v letáku Domácí násilí)
- zacházení s lidmi omezenými na svobodě
- ostraha zařízení pro zajištění cizinců
- příjem oznámení a podání

Co mám dělat, když nesouhlasím s postupem policie mimo trestní řízení?



Co dělá obecní (městská) policie?

1. **Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku**, například:

- podle zákona o obecní policii
  - zjišťuje totožnost osob
  - zajišťuje jejich předvedení
  - odebírá věci
  - používá donucovací prostředky
- odtahuje vozidla při blokovém čištění
- dá na auto tzv. botičku

Toto je **výkon samostatné působnosti**.

2. **Vykonává úkoly svěřené státem,** například:

- přijímá oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu
- projednává přestupky příkazem na místě
- při provozu na pozemních komunikacích měří rychlost, nařídí odtah vozidla, které stojí na vyhrazeném parkovišti nebo překáží provozu
- podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vyzve k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření nebo kontroluje zákaz kouření

Toto je **výkon přenesené působnosti**.

Může ombudsman prověřit postup obecní policie?

Ano, ale jen v případech **výkonu přenesené působnosti**, pokud se Vás postup policie **přímo týká**.

Do samostatné působnosti obce ochránce nesmí zasahovat. (Více v letáku Obce.)

Co mohu dělat, když nesouhlasím s postupem (strážníka) obecní policie?

1. V případě **výkonu samostatné působnosti** můžete podat stížnost starostovi obce. Když nebudete spokojeni s vyřízením, můžete si stěžovat u zastupitelstva obce.

2. V případě **výkonu přenesené působnosti** záleží na tom, jestli se Vás postup strážníka přímo dotkl.

   Pokud se Vás postup strážníka přímo dotkl (*například se k Vám nevhodně choval při projednávání přestupku, uložil Vám povinnost, dal pokyn*), můžete podat stížnost řediteli obecní policie nebo starostovi obce. Když nebudete spokojeni s vyřízením, můžete krajský úřad požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti nebo napsat ombudsmanovi. Ombudsmanovi můžete napsat také, když nebudete spokojeni s odpovědí krajského úřadu.

   V ostatních případech (*například máte obecné výhrady k činnosti obecní policie nebo strážníci adekvátně nereagovali na Vaše oznámení přestupku neznámého pachatele*) můžete podat stížnost starostovi obce. Když nebudete spokojeni s vyřízením, můžete si stěžovat u zastupitelstva obce.

   Pokud jste obecní policii dali podnět k zahájení řízení (*například jste oznámili přestupek konkrétního pachatele*) **a obecní policie nekoná** (*nezahájila řízení nebo neoznámila podezření ze spáchání přestupku jinému úřadu*), můžete také dát krajskému úřadu podnět k odstranění nečinnosti.